



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 6 jourmada I 1430 – 1^{er} mai 2009

152^{ème} année

N° 35

Sommaire

Lois

Loi n° 2009-21 du 28 avril 2009, fixant le cadre général de la formation pratique des étudiants de l'enseignement supérieur au sein des administrations, des entreprises ou des établissements publics ou privés 1187

Conseil Constitutionnel

Avis n° 66-2008 du conseil constitutionnel sur un projet de loi fixant le cadre général de la formation pratique des étudiants de l'enseignement supérieur au sein des administrations, des entreprises ou des établissements publics ou privés 1190

Avis n° 17-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi fixant le cadre général de la formation pratique des étudiants de l'enseignement supérieur au sein des administrations, des entreprises ou des établissements publics ou privés 1191

Décrets et Arrêtés

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Nomination d'un chef de service 1193

Ministère du Transport

Nomination d'un directeur 1193

Nomination d'un sous-directeur..... 1193

Nomination de chefs de service 1193

Ministère de la Santé Publique

Nomination d'un sous-directeur..... 1193

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 25 avril 2009, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire	1193
--	------

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Nomination d'un sous-directeur	1194
Nomination de chefs de service	1194

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Nomination de directeurs des études vice-doyens	1194
Nomination d'un directeur des études, vice-directeur	1194
Nomination de directeurs des études et des stages directeurs adjoints	1194
Nomination d'un directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (B) ..	1194
Nomination de directeurs de bibliothèque	1195

Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes Agées

Nomination d'un secrétaire général	1195
Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées, du 25 avril 2009, modifiant l'arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance du 14 août 2004, fixant les prestations administratives rendues par les services relevant du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance et des établissements publics sous tutelle et aux conditions de leur octroi	1195

Ministère de l'Equipeement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Nomination d'un chef de service	1200
---------------------------------------	------

Loi n° 2009-21 du 28 avril 2009, fixant le cadre général de la formation pratique des étudiants de l'enseignement supérieur au sein des administrations, des entreprises ou des établissements publics ou privés (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier - La présente loi fixe le cadre général de l'organisation de la formation pratique réalisée par les étudiants inscrits aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche au sein des administrations, des entreprises ou des établissements publics ou privés.

Titre premier

Des objectifs et des modalités de la formation pratique des étudiants

CHAPITRE PREMIER

Des objectifs de la formation pratique

Art. 2 - La formation pratique des étudiants au sein des administrations, des entreprises ou des établissements publics ou privés est une composante essentielle du système de la formation universitaire. Elle s'inscrit dans les missions dudit système qui consistent au renforcement de l'employabilité des diplômés et à la préparation des étudiants à la création des entreprises.

Le ministère chargé de l'enseignement supérieur et, le cas échéant, le ministère chargé du partenariat avec les entreprises économiques, fixe les orientations générales de la formation pratique des étudiants au sein des administrations, des entreprises ou des établissements publics ou privés, et procède à sa promotion, son organisation et son développement.

Art. 3 - La formation pratique vise à la réalisation des objectifs communs entre l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche et les administrations, les entreprises ou les établissements publics ou privés, et entre l'étudiant, et de permettre à celui-ci de :

- Connaître leur réalité et les conditions de leur travail.
- Acquérir des connaissances, des habiletés et des compétences liées au programme de formation relatif au parcours qu'il poursuit.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 24 mars 2009.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 2 avril 2009.

- Affiner ses habiletés de communication et lui apprendre le travail individuel et collectif.

- Mettre en pratique ses connaissances théoriques.

- Acquérir une culture technologique et technique qui suit le développement des méthodes de travail et de production.

- Contribuer à la structuration de son cursus de formation, au développement de son esprit d'initiative et à son habilitation à créer son propre projet.

- Construire son projet professionnel, rationaliser le choix de son futur métier et faciliter son insertion dans le marché de l'emploi.

Art. 4 - La formation pratique vise à permettre aux administrations, entreprises ou établissements publics ou privés de :

- Profiter directement de l'activité de l'étudiant en formation auprès d'elle et de découvrir de nouvelles compétences.

- Concrétiser le partenariat scientifique et technologique à travers l'interaction avec les enseignants universitaires et les étudiants.

- Sélectionner les compétences nécessaires qui lui permettent de renforcer ses ressources humaines.

CHAPITRE II

Des modalités de la formation pratique

Art. 5 - La formation pratique des étudiants est organisée sous forme de stages ou de formation par alternance.

A défaut de la réalisation de la formation pratique conformément à l'article premier de la présente loi, ladite formation est substituée par des modalités pratiques garantissant à l'étudiant l'acquisition des habiletés pratiques appropriées selon les conditions fixées par les règlements relatifs aux régimes des études.

Art. 6 - La formation pratique est organisée pendant une période fixe prévue par le régime des études et des examens applicable à chaque matière, parcours ou spécialité. La formation aura lieu au sein de l'une des administrations, entreprises ou établissements publics ou privés sous la direction d'un encadreur parmi les enseignants universitaires et un encadreur de l'administration ou de l'établissement ou de l'entreprise d'accueil.

Les établissements d'enseignement supérieur et de recherche organisent la formation pratique selon les spécificités de la formation assurée par l'établissement. La nature de la formation est fixée par les régimes des études.

Art. 7 - La formation pratique de l'étudiant au sein des administrations, des entreprises ou des établissements publics ou privés est liée à la progression de son cursus universitaire. Elle comprend des missions de description, d'exécution, des travaux de conception et de supervision.

Art. 8 - Le stage est organisé pendant une période que l'étudiant passera conformément à ce qui est fixé par le programme de formation relatif au parcours concerné et dans la limite des capacités d'encadrement disponibles à l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, et aux administrations, aux entreprises ou aux établissements publics ou privés.

Art. 9 - La formation par alternance est organisée pendant des périodes allant de la formation dans l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, à la formation au sein des administrations, des entreprises ou des établissements publics ou privés, conformément à une périodicité fixée en fonction des objectifs de la formation et des spécificités des métiers ciblés.

La formation par alternance est organisée dans le cadre de conventions conclues entre les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, et les administrations, les entreprises ou les établissements publics ou privés concernés. Lesdites conventions fixent le contenu des périodes de formation, leur programmation, les modalités d'évaluation adoptées ainsi que les conditions relatives à la participation des administrations, des entreprises ou des établissements publics ou privés dans la réalisation de l'action de la formation par alternance.

Titre II

De l'organisation, du suivi et de l'évaluation des stages et de la formation par alternance

CHAPITRE PREMIER

De l'organisation des stages et de la formation par alternance

Art. 10 - Les principes généraux des stages et de la formation par alternance et les garanties permettant leur réalisation au sein des administrations, des entreprises ou des établissements publics ou privés sont définis par une charte de stage ou de formation par alternance fixée par décret. Ladite charte fixe les modalités garantissant la qualité des stages et de la formation par alternance, leur conformité avec les objectifs pédagogiques de formation et leurs intérêts pour toutes les parties concernées.

Art. 11 - Au cours de la période de stage ou de formation par alternance, l'étudiant bénéficie de l'encadrement, de l'accompagnement pédagogique et du suivi assurés par un encadreur professionnel de l'administration, de l'entreprise ou de l'établissement public ou privé et un encadreur parmi les enseignants universitaires.

Art. 12 - Une convention de stage ou de formation par alternance est conclue entre les établissements d'enseignement supérieur et de recherche et l'étudiant, et les administrations, les entreprises ou les établissements publics ou privés pour chaque période de formation pratique, conformément à une convention type de stage ou de formation par alternance annexée à la charte de stage ou de formation par alternance citée à l'article 10 ci-dessus.

Art. 13 - Un guide de qualité des stages ou de formation par alternance est élaboré dans le but de faire connaître les principes généraux cités dans la charte de stage ou de la formation par alternance.

CHAPITRE II

Du suivi et de l'évaluation des stages et de la formation par alternance

Art. 14 - L'établissement d'enseignement supérieur et de recherche met à la disposition de chaque étudiant stagiaire un cahier de stage ou de formation par alternance conforme au modèle annexé à la charte de stage ou de formation par alternance citée à l'article 10 de la présente loi.

Art. 15 - Le stage ou le cycle de formation par alternance est sanctionné par un rapport élaboré par l'étudiant sous la direction d'un encadreur parmi les enseignants universitaires et d'un encadreur professionnel. L'étudiant demeure tenu de l'élaborer pour l'obtention de son diplôme final, le cas échéant.

Art. 16 - Chaque cycle de formation pratique réalisé par l'étudiant au sein des administrations, des entreprises ou des établissements publics ou privés est soumis à l'évaluation pédagogique. L'évaluation comprend notamment, le rendement de l'étudiant au cours du stage ou de la formation par alternance et la qualité du rapport élaboré.

Art. 17 - L'évaluation du rapport de stage ou de la formation par alternance est effectuée dans l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche concerné, conformément aux textes réglementaires, relatifs aux régimes des études et des examens du parcours concerné.

Art. 18 - Les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, assurent le suivi des stages ou de la formation par alternance effectuée par les étudiants qui en relèvent. Ils établissent des rapports annuels de synthèse concernant les stages ou la formation par alternance qu'ils organisent et les transmettent à l'université dont ils relèvent. A cet effet, chaque université établit un rapport et le soumet à l'autorité de tutelle.

Titre III

Des droits et des obligations de l'étudiant et des droits de l'entreprise

CHAPITRE PREMIER

Des droits et des obligations de l'étudiant

Art. 19 - Durant toute la période de son stage ou de la formation par alternance, l'étudiant bénéficie de la couverture sociale que lui offre le système de sécurité sociale auquel il est affilié en sa qualité d'étudiant.

Art. 20 - L'étudiant peut bénéficier pendant la durée du stage d'une bourse qui est imputée sur le budget de l'administration, de l'entreprise ou de l'établissement public ou privé au sein duquel le stage ou la formation par alternance est réalisée. Cette bourse n'est pas soumise aux cotisations de sécurité sociale.

Art. 21 - Au cours de la période du stage obligatoire ou de la formation par alternance, l'étudiant adhère à un contrat collectif d'assurance, couvrant les résultats de sa responsabilité civile dans le lieu du stage ou de la formation par alternance. Il est souscrit par la mutuelle des accidents scolaires et universitaires à l'une des entreprises d'assurances agréées conformément à la législation en vigueur.

Art. 22 - L'étudiant est astreint à observer le règlement intérieur de l'administration, de l'entreprise ou de l'établissement public ou privé et à ne pas divulguer les informations dont il obtient au cours des périodes de stage ou de formation par alternance.

Le manquement par l'étudiant à ces obligations entraîne une poursuite disciplinaire, conformément aux règlements en vigueur en matière disciplinaire aux universités.

L'enseignant universitaire chargé de l'encadrement du stage ou de la formation par alternance est également astreint à ne pas divulguer les informations dont il a eu connaissance lors de l'encadrement.

CHAPITRE II

Des droits de l'entreprise

Art. 23 - Les entreprises ou les établissements publics ou privés accueillant des étudiants dans le cadre des stages ou de formation par alternance, bénéficient des mêmes mécanismes de financement de la formation professionnelle prévus par la législation en vigueur applicable aux entreprises accueillant des apprenants provenant des centres de formation professionnelle dans le même cadre.

Il leur est accordé aussi le signe « établissement formateur ».

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 28 avril 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 66-2008 du conseil constitutionnel sur un projet de loi fixant le cadre général de la formation pratique des étudiants de l'enseignement supérieur au sein des administrations, des entreprises ou des établissements publics ou privés

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 21 novembre 2008, parvenue au conseil constitutionnel le 1er décembre 2008 et lui soumettant un projet de loi fixant le cadre général de la formation pratique des étudiants de l'enseignement supérieur au sein des administrations, des entreprises ou des établissements publics ou privés,

Vu la constitution et notamment ses articles 34, 72 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi fixant le cadre général de la formation pratique des étudiants de l'enseignement supérieur au sein des administrations, des entreprises ou des établissements publics ou privés,

Où le rapport relatif au projet soumis,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

Considérant que le projet de loi soumis vise à fixer le cadre général de la formation pratique des étudiants de l'enseignement supérieur au sein des administrations, des entreprises ou des établissements publics ou privés,

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la constitution que le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution et que la saisine est obligatoire pour les projets de loi relatifs aux principes fondamentaux de l'enseignement ;

Considérant qu'il apparaît des dispositions soumises qu'elles ont trait aux principes fondamentaux de l'enseignement;

Considérant que le projet de loi soumis s'insère, eu égard à son contenu, dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

Considérant que le projet soumis comprend des dispositions relatives aux objectifs et aux modalités de la formation pratique, à l'organisation, au suivi et à l'évaluation des stages et de la formation par alternance des étudiants ;

Considérant que la formation par alternance est organisée dans le cadre de conventions conclues entre les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, et les administrations, les entreprises ou les établissements publics ou privés concernés par les stages des étudiants;

Considérant que le projet dispose que les principes généraux des stages et de la formation par alternance et les garanties permettant leur réalisation au sein des administrations, des entreprises ou des établissements publics ou privés sont définis par une charte de stage ou de formation par alternance fixée par décret ;

Considérant que ces dispositions s'insèrent dans le cadre de la compétence du législateur en matière de détermination des principes fondamentaux de l'enseignement, conformément à l'article 34 de la constitution ;

Considérant que les dispositions prévues ne sont pas contraires à la constitution et sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi fixant le cadre général de la formation pratique des étudiants de l'enseignement supérieur dans les administrations, des entreprises ou des établissements publics ou privés, ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 10 décembre 2008 sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Messieurs Ghazi Jeribi, Mohamed Ridha Ben Hammed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

Avis n° 17-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi fixant le cadre général de la formation pratique des étudiants de l'enseignement supérieur au sein des administrations, des entreprises ou des établissements publics ou privés

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 13 avril 2009, parvenue au conseil constitutionnel le 14 avril 2009 et lui soumettant un projet de loi adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers fixant le cadre général de la formation pratique des étudiants de l'enseignement supérieur au sein des administrations, des entreprises ou des établissements publics ou privés en vue d'examiner les amendements qui lui ont été apportés ;

Vu la constitution et notamment ses articles 28, 33, 34, 52, 73 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au conseil constitutionnel;

Vu les modifications apportées au projet de loi adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers, fixant le cadre général de la formation pratique des étudiants de l'enseignement supérieur au sein des administrations, des entreprises ou des établissements publics ou privés;

Où le rapport relatif aux modifications soumises,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

1-Considérant que la chambre des députés a adopté le projet de loi fixant le cadre général de la formation pratique des étudiants de l'enseignement supérieur au sein des administrations, des entreprises ou des établissements publics ou privés;

2-Considérant que la chambre des conseillers a adopté ledit projet ;

3-Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 73 de la constitution, le président de la République soumet au conseil constitutionnel durant le délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la constitution, les modifications concernant le fond apportées aux projets de loi adoptés et qui ont été précédemment soumis au conseil constitutionnel conformément aux dispositions de l'article 73 précité ;

4-Considérant que le projet de loi fixant le cadre général de la formation pratique des étudiants de l'enseignement supérieur au sein des administrations, des entreprises ou des établissements publics ou privés, a été précédemment soumis à l'examen du Conseil constitutionnel ;

5-Considérant que ledit projet adopté par les deux chambres est parvenu au conseil durant le délai de promulgation et de publication prévu par l'article 52 de la constitution à l'effet d'examiner les amendements qui lui ont été apportés ;

6-Considérant que l'examen par le conseil constitutionnel des amendements touchant le fond, apportés par la chambre des députés aux dispositions soumises dudit projet, s'insère, dans ce cas, dans le cadre des prescriptions de l'article 73 de la constitution ;

Sur la procédure :

7-Considérant que la chambre des députés a adopté le projet de loi fixant le cadre général de la formation pratique des étudiants de l'enseignement supérieur au sein des administrations, des entreprises ou des établissements publics ou privés, dans sa séance plénière du 24 mars 2009,

8-Considérant que le troisième paragraphe de l'article 33 de la Constitution, dispose que la chambre des conseillers achève l'examen du projet adopté par la chambre des députés dans un délai maximum de quinze jours ;

9-Considérant que le quatrième paragraphe de l'article 33 de la constitution, prévoit que lorsque la chambre des conseillers adopte le projet de loi sans y introduire d'amendement, le Président de cette chambre le soumet au Président de la République pour promulgation ;

10-Considérant que la chambre des conseillers a adopté sans amendement le projet précité dans sa séance plénière tenue le 2 avril 2009 ;

11-Considérant qu'il ressort des documents joints au projet que l'adoption du projet de loi fixant le cadre général de la formation pratique des étudiants de l'enseignement supérieur au sein des administrations, des entreprises ou des établissements publics ou privés, s'est faite dans le respect des procédures et délais prévus par les articles 28 et 33 de la constitution ;

12-Considérant qu'il apparaît ainsi que la procédure d'adoption répond aux prescriptions constitutionnelles ;

Sur le fond :

13-Considérant que les modifications apportées au projet soumis à l'examen portent sur ses articles 2 et 7 devenu l'article 5 dans la version adoptée ;

14-Considérant que la saisine du conseil constitutionnel se limite aux amendements concernant le fond et qui ont été apportés au projet soumis précédemment ;

15-Considérant que la modification concernant le fond porte sur l'article 5 dans la version soumise du projet adopté ;

16-Considérant que la modification apportée audit article consiste à ajouter des dispositions prévoyant qu'à défaut de la réalisation de la formation pratique conformément à l'article premier de la loi adoptée, ladite formation est substituée par des modalités pratiques garantissant à l'étudiant l'acquisition des habiletés pratiques appropriées selon les conditions fixées par les règlements relatifs aux régimes des études ;

17-Considérant qu'il apparaît, au vu de l'examen de cette modification, qu'elle n'est pas contraire à la constitution et qu'elle est compatible avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

La modification concernant le fond, apportée au projet de loi fixant le cadre général de la formation pratique des

étudiants de l'enseignement supérieur au sein des administrations, des entreprises ou des établissements publics ou privés, ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo, le mardi 14 avril 2009, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres, Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jeribi, Mohamed Kamel Cherfeddine, Nejib Belaïd, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

décrets et arrêtés

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

NOMINATION

Par décret n° 2009-1281 du 25 avril 2009.

Monsieur Fakher Eddîne Mahdaoui, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service des affaires sociales, culturelles, de la jeunesse et des sports à la direction des affaires administratives générales à la commune de Soukra.

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-1282 du 27 avril 2009.

Monsieur Moncef Fredj, officier principal de deuxième classe de la marine marchande, est chargé des fonctions de directeur de la flotte et de la navigation maritime à la direction générale de la marine marchande au ministère du transport.

Par décret n° 2009-1283 du 27 avril 2009.

Monsieur Mouhib Ben Amor, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de sous-directeur à la direction régionale du transport du gouvernorat de l'Ariana.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2008-1684 du 22 avril 2008, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages alloués à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2009-1284 du 27 avril 2009.

Monsieur Aref Alouane, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service de la documentation à la direction des affaires juridiques et de la documentation au ministère du transport.

Par décret n° 2009-1285 du 27 avril 2009.

Monsieur Ridha Arjoun, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service du patrimoine à la direction des affaires administratives et financières au ministère du transport.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 2009-1286 du 27 avril 2009.

Monsieur Lotfi Somai, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'approvisionnement à l'hôpital Charles Nicolle de Tunis.

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 25 avril 2009, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 et notamment son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article unique - Il sera procédé, à compter du 15 septembre 2009, par l'immatriculation foncière obligatoire, au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis au périmètre d'intervention de l'agence foncière agricole «Zograta» sis dans l'imadat de «Zograta» délégation de «Menzel El Habib», les périmètres d'intervention de l'agence foncière agricole «Wali 1» et «Wali 2» sis dans l'imadat de «Rabiet Ouali», le périmètre d'intervention de l'agence foncière agricole «El Okaziet» sis dans l'imadat de «Menzel El Habib» délégation de «Menzel El Habib», le périmètre public irrigué «Ezzgaba» sis dans l'imadat de «Warfine» délégation de «Mereth» gouvernorat de Gabès, le périmètre public irrigué «Tmasent» sis dans l'imadat de «Tmasent» délégation de «Sidi Makhoulouf» gouvernorat de Médenine.

Tunis, le 25 avril 2009.

*Le ministre de la justice
et des droits de l'Homme*

Béchir Tekari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-1287 du 25 avril 2009.

Monsieur Abderrazek Guizani, analyste central à la conservation de la propriété foncière, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'orientation et de l'information à la direction générale de la coordination, de l'information et des relations publiques à la conservation de la propriété foncière.

Par décret n° 2009-1288 du 25 avril 2009.

Monsieur Mounir M'kadmini, inspecteur de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service de l'inscription des opérations de mutation de la propriété à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Médenine.

Par décret n° 2009-1289 du 25 avril 2009.

Monsieur Hassine Hamza, inspecteur de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service des rapports adressés aux tribunaux à la direction générale des études juridiques et du contentieux à la conservation de la propriété foncière.

Par décret n° 2009-1290 du 25 avril 2009.

Madame Leila Yacoubi épouse Zrelli, inspecteur de la propriété foncière, est chargée des fonctions de chef de service des prestations de services à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Médenine.

Par décret n° 2009-1291 du 25 avril 2009.

Monsieur Zitouni Dahem, rédacteur adjoint d'actes de la conservation de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service de l'accueil, de l'orientation et des requêtes à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Médenine.

Par décret n° 2009-1292 du 25 avril 2009.

Monsieur Belgacem Helali, inspecteur central de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service des titres de propriété, des certificats et des états à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Médenine.

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-1293 du 27 avril 2009.

Monsieur Fethi Safta, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des études vice-doyen à la faculté de pharmacie de Monastir.

Par décret n° 2009-1294 du 27 avril 2009.

Monsieur Maher Mnif, maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur des études, vice-doyen à la faculté des sciences de Sfax.

Par décret n° 2009-1295 du 27 avril 2009.

Monsieur Chokri Ben Amar, maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur des études, vice-directeur à l'école nationale d'ingénieurs de Sfax, pour une nouvelle période, à compter du 12 janvier 2009.

Par décret n° 2009-1296 du 27 avril 2009.

Monsieur Hamadi Zardoum, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur-adjoint, directeur des études et des stages à l'institut supérieur des études technologiques de Nabeul.

Par décret n° 2009-1297 du 27 avril 2009.

Monsieur Ahmed Fakhfakh, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des études et des stages, directeur-adjoint à l'institut supérieur d'électronique et des télécommunications de Sfax.

Par décret n° 2009-1298 du 27 avril 2009.

Monsieur Fethi Azouzi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (B) au foyer universitaire rue Mulhouse.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2009-1299 du 27 avril 2009.

Madame Madiha Hachicha épouse Chaâbane, bibliothécaire ou documentaliste, est chargée des fonctions de directeur de bibliothèque d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des arts et métiers de Sfax.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 92-1353 du 20 juillet 1992, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2009-1300 du 27 avril 2009.

Madame Afifa Ben Hassen, bibliothécaire ou documentaliste, est chargée des fonctions de directeur de bibliothèque d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur de l'animation pour la jeunesse et la culture.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 92-1353 du 20 juillet 1992, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

**MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME,
DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE
ET DES PERSONNES AGEES**

NOMINATION

Par décret n° 2009-1301 du 27 avril 2009.

Madame Mounira Fakhfakh épouse Chaâbouni, conseillère des services publics, est chargée des fonctions de secrétaire général à l'institut supérieur des cadres de l'enfance.

En application du décret n° 2005-2487 du 12 septembre 2005, l'intéressée continuera de bénéficier lors de ses nouvelles fonctions, des indemnités et avantages accordés à une directrice d'administration centrale classe exceptionnelle.

Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées, du 25 avril 2009, modifiant l'arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance du 14 août 2004, fixant les prestations administratives rendues par les services relevant du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance et des établissements publics sous tutelle et aux conditions de leur octroi.

La ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées,

Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993, relatif au système d'information et de communication administrative,

Vu le décret n° 2003-2020 du 22 septembre 2003, portant attributions du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu le décret n° 2005-1961 du 5 juillet 2005, portant organisation du ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées,

Vu l'arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance du 14 août 2004, fixant les prestations administratives rendues par les services relevant du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance et des établissements publics sous tutelle et aux conditions de leur octroi.

Arrête :

Article premier - Est abrogée, l'annexe n° 4-1, prévue par le paragraphe 4 de l'article premier de l'arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance du 14 août 2004, susmentionné, est remplacée par l'annexe n° 4 -1 (nouveau).

Art. 2 - La directrice générale de l'enfance, les directeurs régionaux des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance, les chefs des services régionaux chargés de l'enfance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 avril 2009.

*La ministre des affaires de la femme, de la famille,
de l'enfance et des personnes âgées*

Sarra Kanoun Jarraya

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

SYSTEME D'INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées du..... tel que modifié par l'arrêté du(Jort n° du).

Organisme : Ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

Domaine de la prestation : Investissement dans le secteur de l'enfance.

Objet de la prestation : Ouverture d'une crèche.

Conditions d'obtention de la prestation

L'ouverture d'une crèche est soumise au régime du cahier des charges (Voir ci-dessous : «Références législatives et / ou réglementaires»)

Observation : La crèche est une structure socio-éducative dont la mission consiste à :

- 1- accueillir des enfants âgés entre 2 mois et 3 ans,
- 2- répondre aux besoins des enfants, essentiellement ceux en nutrition et en hygiène corporelle,
- 3- contribuer au développement psycho- sensori- moteur et social des enfants,
- 4- veiller à la sécurité des enfants et assurer leur protection contre tout danger.

Pièces à fournir

Le dossier d'ouverture d'une crèche est constitué des pièces suivantes :

A) Cas où le promoteur est une personne physique

- 1- Le cahier des charges relatif à l'ouverture d'une crèche,
- 2- La déclaration relative à l'ouverture d'une crèche,
- 3- La déclaration unique,
- 4- une copie de la carte d'identité nationale ou de la carte de résidence pour les étrangers,
- 5- la liste du personnel salarié de la crèche.

B) Cas où le promoteur est une personne morale

Observation : Nonobstant les pièces constitutives du dossier relatif à la création d'une société privée, prévues par le code des sociétés commerciales, le dossier d'ouverture d'une crèche est constitué des pièces spécifiques suivantes :

- 1- le cahier des charges relatif à l'ouverture d'une crèche,
- 2- la déclaration relative à l'ouverture d'une crèche.

Etapas de la prestation	Intervenants	Délais
A) Cas où le promoteur est une personne physique : 1-1) Retrait du cahier des charges relatif à l'ouverture d'une crèche : - auprès du service régional chargé de l'enfance, territorialement compétent. - ou du Journal Officiel de la République Tunisienne, - ou par Internet au sein des prestations du ministère chargé de l'enfance dans la site "Sicad" : www.sicad.gov.tn 1-2) Signature de toutes les pages du cahier des charges, ci-dessus indiqué, la signature sur la dernière page devant être légalisée et précédée de la mention : « vu et approuvé ». 2) Signature de l'imprimé de la déclaration relative à l'ouverture d'une crèche, annexé au cahier des charges, ci-dessus indiqué, dûment rempli. 3-1) Retrait de l'imprimé de la déclaration unique : - du bureau de l'interlocuteur unique à la recette des finances, territorialement compétente, - ou par Internet au sein des prestations du ministère des finances dans le site : www.sicad.gov.tn 3-2) Signature de l'imprimé de la déclaration unique, ci-dessus indiqué, dûment rempli. 4) Dépôt, contre récépissé, du dossier d'ouverture d'une crèche, constitué des pièces n° 1 à 5 susmentionnées, au bureau de l'interlocuteur unique à la recette des finances, territorialement compétente. 5) Transmission des pièces suivantes au promoteur : - le matricule fiscal, - le numéro d'affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale, en cas d'accord de cette dernière, - et éventuellement, l'attestation de dépôt de la déclaration d'investissement. 6) Le démarrage effectif de l'activité de la crèche 7) Notification, par lettre recommandée, du démarrage effectif de l'activité de la crèche au service régional chargé de l'enfance territorialement compétent. 8) Visite de constat de la crèche, en vue de contrôler sa conformité aux dispositions du cahier des charges, ci-dessus indiqué.	1-1) Le promoteur. 1-2) Le promoteur et l'agent de la commune 2) Le promoteur 3-1) Le promoteur 3-2) Le promoteur 4) Le promoteur 5) L'interlocuteur unique 6) Le promoteur ou le directeur de la crèche 7) Le promoteur 8) Les membres du corps de l'inspection pédagogique relevant du ministère chargé de l'enfance.	1-1) Tout au long de l'année 5) Dans un délai de 7 jours à compter de la date de dépôt du dossier d'ouverture d'une crèche au bureau de l'interlocuteur unique concerné. 7) Dans un délai de 15 jours à compter de la date du démarrage effectif de l'activité de la crèche. 8) A compter de la date de réception de la notification, ci-dessus indiquée, par le service régional chargé de l'enfance concerné.

B) Cas où le promoteur est une personne morale Observation : Nonobstant la procédure légale relative à la création d'une société privée, prévue par le code des sociétés commerciales, la procédure spécifique à l'ouverture d'une crèche comporte : 1-1) Le retrait du cahier des charges relatif à l'ouverture d'une crèche : - du service régional chargé de l'enfance, territorialement compétent, - ou du Journal Officiel de la République Tunisienne - ou par Internet au sein des prestations du ministère chargé de l'enfance dans le site "Sicad" : www.sicad.gov.tn 1-2) Signature de toutes les pages du cahier des charges, ci-dessus indiqué, la signature sur la dernière page devant être légalisée et précédée de la mention: «vu et approuvé ». 2) Signature de l'imprimé de la déclaration relatif à l'ouverture d'une crèche, annexé au cahier des charges, ci-dessus indiqué, dûment rempli. 3) Dépôt, contre récépissé, du dossier d'ouverture d'une crèche constitué des pièces 1 et 2 ci-dessus indiquées, au service régional chargé de l'enfance, territorialement compétent. 4) Démarrage effectif de l'activité de la crèche. 5) Notification, par lettre recommandée, du démarrage effectif de l'activité de la crèche au service régional chargé de l'enfance, territorialement compétent. 6) Visite de constat de la crèche, en vue de contrôler sa conformité aux dispositions du cahier des charges, ci-dessus indiqué.	1-1) Le promoteur ou son représentant légal. 1-2) Le promoteur ou son représentant légal et l'agent de la commune. 2) Le promoteur ou son représentant légal. 3) Le promoteur ou son représentant légal. 4) Le directeur de la crèche 5) Le promoteur ou son représentant légal. 6) Les membres du corps de l'inspection pédagogique relevant du ministère chargé de l'enfance.	1-1) Tout au long de l'année 5) Dans un délai de 15 jours, à compter de la date du démarrage effectif de l'activité de la crèche. 6) A compter de la date de réception de la notification, ci-dessus indiquée, par le service régional chargé de l'enfance concerné
--	--	--

Lieu de dépôt du dossier
A) Cas où le promoteur est une personne physique Service : L'interlocuteur unique. Adresse : Bureau de l'interlocuteur unique à la recette des finances territorialement compétente. B) Cas où le promoteur est une personne morale Observation : Nonobstant les services chargés légalement de la réception des pièces constitutives du dossier relatif à la création d'une société privée, le promoteur d'une crèche doit déposer le dossier indiqué au paragraphe B) de la rubrique « Pièces à fournir» ci-dessus mentionnée au : Service : Service régional chargé de l'enfance. Adresse : Service régional chargé de l'enfance territorialement compétent.

Lieu d'obtention de la prestation
A) Cas où le promoteur est une personne physique Service : L'interlocuteur unique. Adresse : Bureau de l'interlocuteur unique à la recette des finances territorialement compétente. B) Cas où le promoteur est une personne morale Services : Services chargés légalement de fournir des prestations administratives relatives à la création d'une société.

Références législatives et/ou réglementaires
1) Décret n° 2001-1909 du 14 août 2001, relatif aux crèches. 2) Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées du 9 février 2009, portant approbation du cahier des charges relatif à l'ouverture d'une crèche. 3) Décret n° 2000-2475 du 31 octobre 2000, relatif à la formalité unique pour la création des projets individuels et les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2006-359 du 3 février 2006.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

. NOMINATION

Par décret n° 2009-1302 du 27 avril 2009.

Monsieur Sami Boutrif, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service de la circulation à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire de Tunis.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 2 mai 2009"